



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0025671/2016 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1301)

VISTO el Expediente N° S01:0025671/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedes su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración, notificada el día 5 de febrero de 2016, consiste en la compraventa de acciones, mediante la cual las firmas GRUPO PEÑAFLORES S.A. y PEÑAVIDA S.A., adquirieron el CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma DIAGEO DE ARGENTINA S.A., a la firma DIAGEO PLC, a través de DOS (2) firmas subsidiarias, SELVIAC NEDERLAND B.V. y DIAGEO HOLDINGS NETHERLANDS B.V.

Que el nombrado contrato, fue celebrado entre las partes el día 5 de noviembre de 2015, el cierre de la operación se realizó el 29 de enero de 2016, y el perfeccionamiento del contrato se produjo con fecha 1 de febrero de 2016.

Que con motivo de la compraventa de acciones, la firma DIAGEO DE ARGENTINA S.A. cambió su razón social, denominándose en la actualidad BEBIDAS Y VINOS ARGENTINOS S.A.

Que, como parte de la operación y como condición de la misma, las partes acordaron que las firmas GRUPO PEÑAFLORES S.A. y BEBIDAS Y VINOS ARGENTINOS S.A. tendrán a su cargo la distribución de licores y bebidas espirituosas en la REPÚBLICA ARGENTINA, mientras las empresas controladas a nivel internacional por la firma DIAGEO PLC, mantendrán una especial injerencia en las operaciones de marketing para la comercialización de los mismos.

Que las partes también acordaron que la firma GRUPO PEÑAFLORES S.A., en la planta de la firma BEBIDAS Y VINOS ARGENTINOS S.A. ubicada en la Ciudad de Godoy Cruz, Provincia de

MENDOZA, producirá localmente ciertas bebidas espirituosas de marcas pertenecientes a empresas del Grupo DIAGEO PLC, y realizará la comercialización en el mercado interno y externo de las mismas.

Que, como parte de la presente operación, las partes informan que han celebrado otros DOS (2) contratos: Producción Local de Bebidas Espirituosas, y Distribución y Licencia.

Que, en relación al Contrato de Producción Local de Bebidas Espirituosas, se ha dejado de manifiesto, en la Cláusula 4, que la firma GRUPO PEÑAFLORES S.A., producirá bebidas espirituosas en la planta de la Ciudad de Godoy Cruz, para abastecer la distribución de los productos, y que de acuerdo a la Cláusula 7, esta designación estará vigente por un plazo de DIEZ (10) años.

Que, en relación al Contrato de Distribución y Licencia, las partes acordaron en la Cláusula 4, que la firma GRUPO PEÑAFLORES S.A. será designada como distribuidora y revendedora exclusiva de los productos de la firma DIAGEO PLC, y sus firmas subsidiarias, SELVIAC NEDERLAND B.V. y DIAGEO HOLDINGS NETHERLANDS B.V., y que, de acuerdo a su Cláusula 7, la distribución de los productos será tanto respecto del territorio como de los productos y, asimismo, acordaron que la firma DIAGEO PLC, y sus firmas subsidiarias, SELVIAC NEDERLAND B.V. y DIAGEO HOLDINGS NETHERLAND B.V., no tendrán derecho a realizar ventas directas de los productos de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Cláusula 8, el plazo de la misma se extiende por el término de DIEZ (10) años.

Que, de conformidad a la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina de fecha 5 de diciembre de 2016, consta la revocación del cambio de denominación social efectuado, por el de DIAGEO ARGENTINA S.A.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 12 de enero de 2018, correspondiente a la “CONC. 1301”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio: autorizar la operación notificada consistente en la compraventa de acciones, mediante la cual las firmas GRUPO PEÑAFLORES S.A. y PEÑAVIDA S.A., adquirieron el CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma DIAGEO ARGENTINA S.A., a la firma DIAGEO PLC, a través de DOS (2) firmas subsidiarias: SELVIAC NEDERLAND B.V. y DIAGEO HOLDINGS NETHERLANDS B.V., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la compraventa de acciones, mediante la cual las firmas GRUPO PEÑAFLORES S.A. y PEÑAVIDA S.A., adquirieron el CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma DIAGEO ARGENTINA S.A., a la firma DIAGEO PLC, a través de DOS (2) firmas subsidiarias: SELVIAC NEDERLAND B.V. y DIAGEO HOLDINGS NETHERLANDS B.V., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 9 de enero de 2018, correspondiente a la “CONC. 1301”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-02163196-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1301 ART. 13 A

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0025671/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “GRUPO PEÑAFLORES S.A., PEÑAVID S.A. Y DIAGEO PLC S/ NOTIFICACIÓN ART. 8° LEY 25.156 (CONC. 1301)”, en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la compra venta de acciones, mediante la cual GRUPO PEÑAFLORES S.A. (en adelante “GRUPO PEÑAFLORES”) y PEÑAVID S.A. (en adelante “PEÑAVID”), adquirieron el 100% de las acciones de DIAGEO ARGENTINA S.A. (en adelante “DIAGEO”), a DIAGEO PLC (en adelante “EL VENDEDOR”), a través de dos subsidiarias, SELVIAC NEDERLAND B.V. y DIAGEO HOLDINGS NETHERLAND B.V.¹ (en adelante, el VENDEDOR y sus subsidiarias “GRUPO DIAGEO”).

2. El referido contrato fue celebrado entre las partes en fecha 5 de noviembre de 2015, el cierre de la misma se realizó el 29 de enero de 2016, y el perfeccionamiento se produjo el 1° de febrero de 2016. Con motivo de la compra venta de acciones, DIAGEO cambió su nombre social, denominándose en la actualidad BEBIDAS Y VINOS ARGENTINOS S.A. (en adelante “BVA”)².

3. Como parte de la operación y como condición de la misma, las partes acordaron que GRUPO PEÑAFLORES y BVA tendrán a su cargo la distribución de licores y bebidas espirituosas en la Argentina, mientras las empresas controladas a nivel internacional por DIAGEO PLC, mantendrán una especial injerencia en las operaciones de marketing para la comercialización de los mismos.

4. Las partes también acordaron que GRUPO PEÑAFLORES, en la planta de BVA ubicada en Godoy Cruz, provincia de Mendoza, producirá localmente ciertas bebidas espirituosas de marcas pertenecientes a empresas del Grupo DIAGEO PLC, y realizará la comercialización en el mercado interno y externo de las mismas.

5. Como parte de la presente operación, las partes han celebrado el Contrato de Producción Local de Bebidas Espirituosas, y el contrato de Distribución y Licencia, obrantes a fs. 72-137.

6. En relación al Contrato de Producción Local de Bebidas Espirituosas, se ha dejado de manifiesto, en la Cláusula 4, que GRUPO PEÑAFLORES, producirá bebidas espirituosas en la planta de Godoy Cruz, ubicada en la provincia de

Mendoza, para abastecer la distribución de los productos, y que de acuerdo a la Cláusula 7, esta designación estará vigente por un plazo de 10 años.

7. En tanto, en relación al Contrato de Distribución y Licencia, las partes acordaron en la Cláusula 4, que GRUPO PEÑAFLORE será designada como distribuidora y revendedora exclusiva de los productos de las Sociedades del GRUPO DIAGEO, y que, de acuerdo a la Cláusula 7, la distribución de los productos será tanto respecto del territorio como de los productos, y así mismo, acordaron que las Sociedades del GRUPO DIAGEO no tendrán derecho a realizar ventas directas de los productos de cualquier naturaleza. De acuerdo a la Cláusula 8, el plazo de la misma se extiende por el término de 10 años.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Empresas Involucradas

8. GRUPO PEÑAFLORE, es una sociedad argentina, que se dedica a la producción y comercialización de vinos. Se encuentra controlada por TEROLD INVEST S.L., con el 92,683% de las acciones, siendo una sociedad holding extranjera que no desarrolla actividad comercial alguna, resultando tenedora de acciones de otras empresas.

9. A su vez, GRUPO PEÑAFLORE, controla a las siguientes empresas:

10. PEÑAVID, es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, cuya principal actividad es el desarrollo y explotación de actividades agropecuarias. Esta sociedad se encuentra controlada por GRUPO PEÑAFLORE, con el 93,27% de las acciones³.

11. SUTER S.A., es una empresa argentina, cuya actividad principal es la elaboración de vinos. Es controlada por GRUPO PEÑAFLORE, con el 100% de las acciones.

12. BODEGAS SAN MARTÍN S.A., es una empresa argentina, cuya principal actividad es la elaboración de vinos para GRUPO PEÑAFLORE. Es controlada por GRUPO PEÑAFLORE, con el 95% de las acciones.

13. EL VENDEDOR, es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de Inglaterra. Es una empresa líder mundial en bebidas alcohólicas, y es una empresa de bebidas Premium más importante del mundo. Entre los productos ofrecidos por EL VENDEDOR, se encuentran los siguientes: whisky, vodka, licor, ron, tequila, ginebra, cachas y cerveza, comprendiendo marcas reconocidas internacionalmente tales como Johnnie Walker, Smirnoff y Baileys. argentina, inscripta en la provincia de Mendoza, con actividades en el área de la construcción, área aceros y el área de servicios y concesiones.

I.2.2. El Objeto de la Operación

14. BVA (anteriormente denominada DIAGEO) es una empresa debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina. Su principal actividad es la elaboración y comercialización de vinos y ciertas bebidas espirituosas de marcas pertenecientes a empresas del GRUPO DIAGEO PLC.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

15. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

16. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

17. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

18. El día 5 de febrero de 2016, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

19. Luego de varias presentaciones efectuadas sin cumplir con lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/01, con fecha de 6 de abril de 2016, habiendo analizado la presentación a despacho, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, procediéndose a realizar las respectivas observaciones, haciéndoles saber a las partes notificantes que hasta tanto no se diera cumplimiento a dicho requerimiento, suministrando en forma completa la información y/o documentación requerida, quedaba suspendido el plazo del Artículo 13 de la Ley N° 25.156, a partir del primer día hábil posterior a la presentación efectuada con fecha 1° de abril de 2016, notificándose el 7 de abril de 2016.

20. Respecto de la obligación que impone el Artículo 16° de la Ley N° 25.156, cabe destacar que en el caso bajo estudio esta Comisión Nacional no libró el oficio al INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, siguiendo lo manifestado por dicho organismo en oportunidad de expedirse en la Concentración Económica N° 1029, indicando que mediante el Decreto N° 2.284 de fecha 31 de octubre de 1991, ratificado por la Ley N° 24.307, se limitaron las facultades del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA que fueron otorgadas por la Ley N° 14.878, a la fiscalización de la genuinidad de los productos vitivinícolas, vedando sus facultades vinculadas a la regulación y comercialización. No obstante, lo expuesto, en dicha oportunidad el INSTITUTO mencionó que la operación no provocaba ninguna dificultad para el cumplimiento del control de genuinidad y aptitud para el consumo de los productos amparados por la Ley N° 14.878.⁴

21. Finalmente, con fecha 22 de diciembre de 2017, luego de reiteradas presentaciones parciales, las partes notificantes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV. 1. NATURALEZA DE LA OPERACIÓN

22. La presente operación consiste en la adquisición por parte de GRUPO PEÑAFLORES y PEÑAVID del 100% de las acciones de DIAGEO, que tras la operación pasó a denominarse BVA. A continuación, se listan las empresas afectadas y su actividad económica:

Tabla 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas en Argentina.

OBJETO		
BVA (anteriormente DIAGEO)	Producción de uvas para consumo propio Compra de Vino de traslado Elaboración y comercialización de vinos (fino, premium y espumantes) y comercialización de bebidas espirituosas (whisky, vodka, licor, ron, ginebra).	Posee dos bodegas (Navarro Correas y San Telmo) ubicadas en Godoy Cruz y Agrelo, Mendoza
GRUPO COMPRADOR		
GRUPO PEÑAFLORES	Producción de uvas para consumo propio Compra de vino de traslado Elaboración y comercialización de vino común, selección, fino, premium y espumantes.	
	Producción de uvas para consumo	Cuenta con 32 bodegas (17 en Mendoza, 7 en San Juan,

PEÑAVID	propio Elaboración y comercialización de vinos (al Grupo PEÑAFLO)	6 en Salta, 1 en Catamarca y 1 en Buenos Aires)
SUTER S.A.	Elaboración y comercialización de vinos fino y premium	
BODEGA SAN MARTÍN S.A.	Elaboración de vino (fraccionado por PEÑAFLO)	

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

23. Dadas las actividades de las firmas involucradas, la presente operación presenta relaciones horizontales en elaboración y comercialización de vino fino, premium y espumante, así como en la comercialización de vino de traslado⁵.

24. Asimismo, dado que a partir de la presente operación GRUPO PEÑAFLO, a través de BVA comenzará a comercializar bebidas espirituosas, se estudiarán más adelante, los posibles efectos de cartera que pudieran generarse a partir de la presente operación.

25. La oferta de vino de traslado está constituida por numerosas bodegas trasladistas (más de 300) que aportan vino de forma atomizada en pequeñas cantidades. Por su parte, la demanda de este vino es derivada del vino fraccionado, siendo los principales compradores las bodegas fraccionadoras. Entre las empresas involucradas, tanto GRUPO PEÑAFLO como DIAGEO actúan fundamentalmente como compradoras de vino de traslado. Sin embargo, las compras de GRUPO PEÑAFLO representaron durante el 2015 cerca del 10% del mercado, y las de DIAGEO menos del 1%, lo cual no resulta preocupante desde el punto de vista de la Competencia.

26. Por su parte, los mercados relevantes de vino fraccionado definidos por esta Comisión Nacional en antecedentes previos⁶ son “Vino Común”, “Vino de Selección”, “Vino Fino” y “Vino Premium”. Asimismo, recientemente se ha considerado una nueva categoría, denominada “Icono”⁷.

27. En relación a los Vinos Espumantes, esta Comisión ha señalado⁸ que dicho producto es un vino con gas disuelto, realizado generalmente sobre la base de vino blanco (obtenido de las uvas Chenin y Chardonnay) o sobre la base de uvas tintas (Pinot Noir). La etapa de toma de espuma o segunda fermentación se lleva a cabo en tanques de acero herméticamente cerrados -método charmat- o en botellas de vidrio -método champenoise- y con la temperatura controlada. Este tipo de vino es considerado por esta Comisión como un mercado dentro la oferta de vino fraccionado.

28. GRUPO PEÑAFLO comercializa vinos en los segmentos de vino común (Termidor, Facundo, Bordolino, Crespi, etc.), vino selección (Vieja Cosecha, Plaza Mayor, etc.), Vino Fino (Las Moras, Michel Torino, Santa Ana, Trapiche, etc.), vino premium (La Escondida, Don David, Ciclos, etc.) y Espumantes (El Esteco, Las moras, Trapiche). Por su parte, DIAGEO elabora y comercializa vinos finos (San Telmo, Los Arboles), Premium (Colección Privada, Reserva, Alegoría, Structura) y Espumantes (Navarro Correas).

29. En lo que respecta a la definición de mercado geográfico de los Vinos fraccionados, el mercado relevante posee alcance nacional.

IV. 2 Evaluación de los efectos

a. Vino fraccionado

30. El fraccionamiento de vino es realizado por 454 bodegas, de las cuales el 80% se localiza en Mendoza.

31. A continuación se presentan las participaciones de mercado de GRUPO PEÑAFLO y la empresa objeto en los segmentos de mercado de vino fraccionado afectados, a saber, Vino Fino, Premium y Espumantes, estimadas a partir de los despachos autorizados por el INV al mercado interno.

Tabla N° 2: Participaciones de mercado de empresas involucradas en el segmento de mercado de Vino Fino, Premium y Espumantes, en base a volumen comercializado, año 2015.

EMPRESA	Vino Fino		Vino Premium		Espumantes	
PEÑAFLO	62.675	17,4%	4.091	19,5%	3.069	6,7%
DIAGEO	3.481	1,0%	804	3,8%	1.412	3,1%
Conjunta	66.156	18,4%	4.895	23,3%	4.481	9,8%
TOTAL	360.478	100,0%	21.033	100,0%	45.876	100,0%

Fuente: CNDC en base a información aportada por las partes en el marco del presente Expediente.

32. Tal como se observa, la participación que pasaría a tener GRUPO PEÑAFLO tras la operación en el mercado de Vino Fino será de 18,4%, en el mercado de Vino Premium será de 23,3%, y en Espumantes será de 9,8%. En todos los casos, las participaciones no serán significativamente distintas a las que el grupo Comprador mantenía de forma previa a la operación, dado que DIAGEO no aporta un volumen importante al total nacional.

33. En virtud de lo anterior, esta Comisión Nacional considera que no existe preocupación desde el punto de vista de la competencia en dichos mercados.

b. Efecto de cartera

34. A partir de la presente operación GRUPO PEÑAFLO, a través de BVA, comenzará a comercializar bebidas espirituosas, por lo que cabe analizar los posibles efectos de cartera que pudieran generarse.

35. Los efectos de cartera se originan cuando el poder de mercado derivado de un portafolio de marcas excede la suma de sus partes. De esta manera, el dueño del portafolio tendría mayor flexibilidad para estructurar sus precios, potencial para realizar ventas atadas y economías de escala en sus ventas y actividades de marketing. En este sentido, tras la operación GRUPO PEÑAFLO tendrá un portafolio de productos que le permitirá competir en diferentes segmentos del mercado de bebidas.

36. El segmento de bebidas espirituosas⁹ está integrado por bebidas alcohólicas de diversa graduación, que pueden consumirse solas o con gaseosas, jugos, etc. Entre las principales bebidas de este segmento pueden mencionarse al whisky, gin, ginebra, vodka, tequila, ron, cognac, brandy y licores.

37. Las bebidas que comenzará a comercializar GRUPO PEÑAFLO son gin de marca Tanqueray y Gordons, licores de marca Baileys y Legui; ron de marca Captain Morgan y Zacapa; vodka de marca Smirnoff, Ciroc y Ketel, y whisky de marca J&B, Johnnie Walker, Old Parr, VAT 69, White Horse y Cardhu¹⁰.

Tabla N° 3: participación de mercado de los productos que conforman la cartera de productos de PEÑAFLO tras la operación, año 2015.

Cartera de productos PEÑAFLO	Vino Común(1)	Vino Selección(1)	Vino Fino	Vino Premium	Espumante	Whisky	Vodka	Licores	Ron (2)	Gin (2)
	16,4%	20,8%	18,4%	23,3%	9,8%	23,9%	36,7%	8,7%	0,3%	0,1%

Fuente: CNDC en base a información aportada por las partes en el marco del presente Expediente.

(1) Datos correspondientes a investigaciones previas de esta CNDC (CONC. 1129: “GRUPO PEÑAFLO Y PROYECTO 2003 S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156”)

(2) Dichas participaciones fueron superiores en años anteriores, aunque decrecientes en el tiempo. Para el año 2014 fue de 3% en el caso del Gin, y 3,5% en el caso del Ron.

38. Tal como se observa en la Tabla N° 3, las participaciones más elevadas que tendría PEÑAFLO en la cartera que se consolidaría mediante la presente operación son en Vodka (36,7%), Whisky (23,8%) y Vino Premium (23,3%).

39. Sin embargo, PEÑAFLOR no detentaría una posición dominante en ninguno de los mercados en los que participa, de forma tal que no existen motivos para considerar probable que puedan realizar ventas atadas como prácticas de extensión de poder de mercado con efectos significativos sobre la competencia, de modo que puedan resultar perjuicio al interés económico general.

40. En virtud de la información hasta aquí analizada, puede concluirse que la ampliación de la cartera de PEÑAFLOR no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia, por cuanto sus efectos en los mercados no revisten entidad como para que puedan resultar en un perjuicio al interés económico general.

IV.3 CLAUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS A LA COMPETENCIA

41. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte en la Carta Oferta, celebrada entre las partes, y obrante a fs. 17-71, las partes a fs. 60, se refieren a “INFORMACIÓN ANTERIOR AL CIERRE; CONFIDENCIALIDAD”, e identificada en la cláusula 5.2 de la citada Carta Oferta.

42. En dicha cláusula, las partes acordaron que, entre la fecha de aceptación de la oferta y la fecha de cierre de la operación, las Vendedoras mantendrán informadas a las Compradoras sobre cuestiones relacionadas con el giro ordinario de los negocios de la Sociedad, y suministrarán de inmediato a los Representantes de las Compradoras cualquier información que éstos pudieran solicitar razonablemente. Dicho Acuerdo de Confidencialidad incluye información que han revelado o a la cual, las empresas notificantes han accedido durante el transcurso de las negociaciones, que dieron origen a la presente operación de concentración económica, quedando de manifiesto que las confidencialidades pactadas por medio de dicho acuerdo, no tendrán efectos sobre la competencia, y que son incorporadas en los mismos, toda vez, que, tienen como objetivo proteger la información comercial sensible intercambiada entre las partes durante todo el transcurso de las negociaciones.

43. En la misma Carta Oferta, a fs. 69, las partes acordaron en la Cláusula 12.15 NO CAPTACIÓN., que por un período de tres (3) años contados a partir de la fecha de Cierre, las Vendedoras se abstendrán, en forma directa o indirecta, de emplear ni intentar emplear o asistir a terceros en la contratación de cualquiera de los empleados de la Sociedad.

44. En relación al Contrato de Producción Local de Bebidas Espirituosas, obrante de fs. 72 a 99, las partes acordaron en la Cláusula 22, de Confidencialidad, que el referido contrato deberá incluir disposiciones estándar sobre el tema, y que GRUPO PEÑAFLOR se compromete a utilizar el know how únicamente para elaborar los productos según se contempla en los términos del Contrato, y además se compromete en mantener en reserva y salvo autorización por escrito del Titular de la Marca, de revelar a cualquier Persona información relativa a DIAGEO, o Titular de la Marca, ingredientes, materiales de empaque, etc.

45. Respecto del Contrato de Distribución y Licencia, celebrado por entre las partes y obrante a fs. 100 a 137, en la Cláusula 26, y referido a la Confidencialidad, las partes manifiestan que el Contrato deberá incluir una disposición de confidencialidad estándar.

46. Asimismo, de la Oferta para llevar a cabo la distribución y reventa, TERMINOS y CONDICIONES, obrante a fs. 144 a 189, en la Cláusula 23 CONFIDENCIALIDAD, las partes se comprometen a respetar el carácter estrictamente confidencial de toda la información y documentación relacionada con sí mismas y con los términos y Condiciones, independientemente de que hayan obtenido la información de manera verbal o escrita, antes o después de la celebración de los presentes Términos y Condiciones, salvo que la información en cuestión sea de dominio público o que alguna autoridad competente haya solicitado que se revele.

47. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.

48. Por ello las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N° 63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial

49. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada.

50. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre los efectos en la competencia de la operación notificada.

51. Por tanto, cabe remarcar que la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, y las restricciones accesorias, tal como han sido acordadas, en el marco de la transacción —e impuestas a la parte vendedora en las condiciones y términos ya reseñados— por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

52. Dicho lo anterior, analizada la redacción de las cláusulas mencionadas, esta COMISIÓN NACIONAL considera que las mismas no constituyen cláusulas que puedan importar una restricción accesoria a la operación notificada dentro de los términos del Artículo 7° de la Ley 25.156, pues resultan adecuadas en cuanto a su objeto, duración y sujetos a quienes se dirigen.

V. CONCLUSIONES

53. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las operaciones de concentración económica notificadas no infringen el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

54. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a), de la Ley N° 25.156 consistente en la compra venta de acciones, mediante la cual GRUPO PEÑAFLORES S.A. y PEÑAVIDA S.A., adquirieron el 100% de las acciones de DIAGEO ARGENTINA S.A., a DIAGEO PLC, a través de dos subsidiarias, SELVIAC NEDERLAND B.V. y DIAGEO HOLDINGS NETHERLAND B.V.

55. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Eduardo Strodeur no suscribe el presente por encontrarse en uso de Licencia.

1 Empresas subsidiarias de DIAGEO PLC, y controladas en forma exclusiva por ésta última.

2 De acuerdo a la publicación de los edictos pertinentes en el Boletín Oficial de fecha 05/12/2016, documentación acompañada a fs. 624, donde consta el cambio de denominación.

3 De conformidad con lo manifestado por las partes en sus presentaciones de fechas 23 de septiembre de 2016, y obrante a fs.537-550 y la de fecha 24 de noviembre de 2016, obrante a fs. 558-579.

4 GRUPO PEÑAFLORES S.A. Y FINCA EL SOCORRO S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART 8. DE LA LEY 25.156 (CONC. 1029), Dictamen N° 1339 de fecha 30 de septiembre de 2016 – Resolución N° 349/2016 de fecha 18 de noviembre de 2016.

5 Cabe mencionar que no se verifican efectos horizontales en la producción de uvas, dado que la misma es utilizada como insumo por las partes para la producción propia de vino. Incluso si se analizarán los efectos en cada uno de los mercados de uvas en los que se verificarían relaciones horizontales, en todos los casos el volumen aportado por las partes es muy poco significativo en el total nacional.

6 Dictamen N° 613 del 11/07/2007, Concentración N° 580, Expediente N° S01: 0248666/2006, caratulada: “RESERVO SAIACyF y FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS ARGENTINA COOPERATIVA LIMITADA S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY N° 25.156 (CONC. 580)”.

7 Dictamen N° 848 correspondiente al Expediente N° S01:0141715/2009 (Conc.752), caratulada “VIÑA SAN PEDRO S.A. Y OTRA S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY N° 25.156”.

8 “VALENTIN BIANCHI SACIF, MARCELA DE LA SERNA y SILVIO BENVENUTO S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1356)”.

9 Expte. N° S01:0198835/2005 (Conc. 512). Resolución N° 171 “CAMARGO CORREA S.A, LOMA NEGRA CIASA Y HOLDTOTAL S.A S/ NOTIFICACION ART. 8° LEY N°25.156”

10 De forma previa a la operación, DIAGEO sólo producía localmente algunos whiskys, vodkas y licores, los cuales pasarán a ser elaborados por GRUPO PEÑAFLORES, con la asistencia y know how de DIAGEO, en la planta de Godoy cruz, Mendoza.

11 Dicha sentencia explica que “... la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato.”

